ЮРИСТ ПО АРБИТРАЖНЫМ СПОРАМ

Миронов Вячеслав Владимирович

Телефон: +7 (910) 212 55 65 E-mail: LEGAL@LIVE.RU

ПИСЬМЕННАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

(Оценка судебных перспектив спора)

1. Исходные обстоятельства

Между сторонами заключен договор на изготовление изделий на сумму 3 538 041 руб.

Фактически установлено:

- изделия изготовлены в полном объеме;
- выполнены дополнительные работы;
- общий объем выполненных работ превышает 5 000 000 руб.;
- часть документов (УПД, акты сдачи-приемки) Заказчиком не подписана;
- надлежащее оформление передачи (ТТН, товарные накладные) отсутствует либо документально не подтверждено.

2. Существо спора

Предмет спора сводится не к факту заключения договора, а к ключевому юридическому вопросу:

доказана ли передача результата работ (изделий) Заказчику либо факт уклонения Заказчика от их приемки.

Именно данное обстоятельство будет иметь определяющее значение при рассмотрении дела судом.

3. Правовая позиция по основному договору (3 538 041 руб.)

Согласно условиям договора:

- оплата производится после подписания акта (п. 3.4);
- при уклонении Заказчика от подписания документов работы считаются принятыми (п. 6.8).

Применимые нормы права:

- статья 711 ГК РФ
- статья 720 ГК РФ
- статья 309 ГК РФ

Вывод: Требование о взыскании суммы по договору является юридически обоснованным, даже при отсутствии подписанных актов, при условии доказанности:

- фактической передачи изделий; либо
- уклонения Заказчика от их приемки.

ЮРИСТ ПО АРБИТРАЖНЫМ СПОРАМ

Миронов Вячеслав Владимирович

Телефон: +7 (910) 212 55 65 E-mail: LEGAL@LIVE.RU

Дополнительные работы (свыше 5 000 000 руб.)

При отсутствии:

- дополнительных соглашений;
- подписанных актов;
- согласованного объема и стоимости работ

требования об оплате дополнительных работ являются высокорисковыми.

Применимые нормы:

- статья 709 ГК РФ
- статья 743 ГК РФ

Судебная практика в подобных ситуациях, как правило, исходит из отказа во взыскании.

Возможные альтернативы:

- взыскание как фактически выполненных работ;
- взыскание как неосновательного обогащения (статья 1102 ГК РФ)

Однако данные требования допустимы исключительно при наличии доказательств передачи и использования результата работ.

5. УПД и доказательство передачи

УПД:

- является первичным учетным документом;
- подтверждает передачу товара;
- не является актом выполненных работ.

При отсутствии подписанных:

- УПД;
- ТТН;
- товарных накладных

Заказчик вправе заявить позицию: «товар не передавался, работы не принимались».

6. Сильная сторона позиции Подрядчика

Изделия:

- изготовлены по индивидуальному заказу;
- имеют уникальные характеристики;

Миронов Вячеслав Владимирович

Телефон: +7 (910) 212 55 65 E-mail: LEGAL@LIVE.RU

- являются индивидуально-определенной вещью.

Применимая норма:

- статья 484 ГК РФ

Следствие:

- Заказчик обязан принять изделия;
- отказ от приемки после изготовления не допускается;
- неподписание документов само по себе не освобождает от оплаты.

7. Основные риски

- отсутствие подписанных актов;
- отсутствие транспортных документов;
- отсутствие фиксации передачи;
- отсутствие согласования дополнительных работ.

8. Оценка судебных перспектив

По основному договору: вероятность взыскания — высокая (70–90%), при условии доказанности передачи либо уклонения от приемки.

По дополнительным работам: требования слабые / необоснованные.

9. Особенности квалификации

Подряд

- акт сдачи-приемки - ключевой документ;
- при отсутствии акта: нет приемки → нет обязанности по оплате (формально);

Однако при уклонении Заказчика:

- допустимо направление акта почтой;
- фиксация уклонения;
- ссылка на статья 720 ГК РФ

Судебная практика допускает такую модель, поскольку результат работ объективно не подлежит возврату.

Поставка

- УПД / ТТН подписываются в момент передачи;
- последующее направление документов не соответствует обычаям делового оборота;

ЮРИСТ ПО АРБИТРАЖНЫМ СПОРАМ

Миронов Вячеслав Владимирович

Телефон: +7 (910) 212 55 65 E-mail: LEGAL@LIVE.RU

Позиция судебной практики: *при отсутствии УПД доказать поставку сложно, но возможно через совокупность иных доказательств.*

10. Досудебный порядок

Перед обращением в суд необходимо:

- направить претензию;
- заявить полный объем требований;
- зафиксировать направление актов и УПД.

11. Судебная стратегия

Требования целесообразно структурировать:

а). взыскание задолженности по договору;

б). дополнительные работы: либо как выполненные работы, либо как неосновательное обогащение.

12. Рекомендации по доказательствам

Необходимо собрать:

- переписку с Заказчиком;
- фото- и видеоматериалы изделий и монтажа;
- доказательства доступа на объект;
- подтверждение использования изделий;
- доказательства частичной оплаты.

13. Итоговая оценка

Сильная сторона: фактическое исполнение договора и индивидуальный характер изделий.

Слабая сторона: отсутствие надлежащего документального оформления передачи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подряд: если работы выполнены, а заказчик уклоняется то допустимо направить акт почтой, зафиксировать уклонение, сослаться на ст. 720 ГК РФ + условия договора

Суд принимает такую модель, потому что: результат работ нельзя “вернуть назад”

Поставка: УПД / ТТН подписываются в момент передачи, потом их “дослать” нельзя это как стандарт делового оборота и именно так смотрит суд в 90 % случаев, «без УПД доказать поставку сложно, но возможно через альтернативную модель»